

4·19혁명유공자 서훈공적심사위원회 운영규정

일부개정 2026. 9. 11. 국가보훈부훈령 제166호

제1조(목적) 이 훈령은 「상훈법」 제5조, 「상훈법 시행령」 제2조의 규정에 의하여 4·19혁명에 공로가 있는 자(4·19혁명 부상자 및 4·19혁명 공로자)를 건국포장의 수여 대상자로 추천하기 위하여 설치하는 4·19혁명유공자 서훈공적심사위원회의 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(설치) 국가보훈부장관(이하 ‘장관’이라 한다)은 4·19혁명에 공로가 있는 자를 건국포장의 수여 대상자로 추천하기 위한 공적 심사 등을 위하여 4·19혁명유공자 서훈공적심사위원회(이하 ‘공적심사위원회’라 한다)를 둔다.

제3조(위원회의 구성 등) ① 공적심사위원회 위원은 위원장 1인을 포함하여 11명 이내로 구성한다.

② 위원은 한국 근·현대사 또는 정치·경제·인문·사회·문화 분야 등에 대하여 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 장관이 위촉한다.

③ 보훈예우정책관은 당연직 위원이 된다.

④ 위원장은 제2항에 따른 민간위원 중에서 호선하고 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 민간위원 중에서 호선으로 임시 위원장을 선출하여 그 직무를 대행한다.

⑤ 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공적심사위원회의 심사에서 제척된다

1. 위원이 해당 안건의 심사 대상자인 경우
2. 위원이 해당 안건의 심사 대상자와 친족(민법 제777조에 따른 친족을 말한다)관계에 있거나 있었던 경우
3. 위원이 해당 안건의 심사 대상 공적 요건이 되는 사실에 관여한 경우.
다만, 공무원이 직무수행을 위하여 해당 공적 요건이 되는 사실에 관여한 경우는 제외한다.

⑥ 위원은 제5항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하거나 본인에게 심사의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있다고 판단되는 경우에는 스스로 해당 안건의 심사에서 회피하여야 한다.

⑦ 위원 위촉시 위원회의 공정한 운영 및 이해충돌 방지를 위하여 직무윤리 서약서(별지 제1호 서식) 및 직무윤리 사전진단서(별지 제2호 서식)를 제출받아야 한다.

제4조(임기 및 해촉) ① 제3조에 따라 위촉된 민간위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

② 장관은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에도 불구하고 해당 위원을 해임하거나 해촉할 수 있다.

1. 심신 장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원의 직을 유지하는

것이 적합하지 아니하다고 인정되는 경우

4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

제5조(심의대상) 공적심사위원회는 장관이 상정하는 다음의 사항을 심의한다.

1. 4·19혁명에 공로가 있는 자를 건국포장의 수여 대상자로 추천하기 위한 공적의 심사 등에 관한 사항
2. 포상기준 및 활동이후 행적 등 공적심사와 관련한 주요 지침의 결정에 관한 사항

제6조(포상기준) ① 공적심사위원회는 포상기준에 따라 심사대상자의 건국포장 수여대상 추천 여부를 의결한다.

② 4·19혁명부상자 및 4·19혁명공로자에 대한 포상기준은 다음과 같다.

1. 4·19혁명부상자는 4·19혁명 당시에 입은 상이정도가 장관이 실시하는 신체검사에서 7급 이상의 상이등급에 해당하는 신체의 장애를 입은 것으로 판정된 자로서 공적심사위원회에서 포상에 합당하다고 의결한 자
2. 4·19혁명공로자는 1962년 최초의 포상 당시에 마련한 포상기준을 기본원칙으로 하며, 이후의 심사과정에서 보완된 내용을 참작한다.

제7조(회의) ① 위원장은 위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

② 공적심사위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석위원 2/3 이상의 찬성으로 의결한다. 다만, 제3조 제5항 및 제6항에 따라 제척

또는 회피된 위원은 해당 안건에 대한 심의·의결에 관여하지 못하며, 해당 안건 심의·의결 정족수 산정에서 제외된다.

③ 공적심사위원회의 회의에는 간사가 배석한다.

④ 공적심사위원회 회의는 비공개한다.

제8조(자문·현지조사) ① 공적심사위원회는 심의를 위해 필요하다고 인정될 경우 관련분야 전문가에게 자문을 구할 수 있다.

② 공적심사위원회는 심의를 위해 현지조사가 필요하다고 인정할 경우, 증언 녹취, 현지확인 등의 조치를 취하고 조사결과를 심사에 반영할 수 있다.

제9조(수당 등) 공적심사위원회에 출석하는 위원과 자문을 한 전문가 등에 대하여는 예산의 범위 안에서 수당, 심사료, 활동비, 여비 등 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제10조(간사) 공적심사위원회의 간사는 보존기록관리과장이 된다.

제11조(회의록 작성) 간사는 공적심사위원회의 회의를 개최하는 때에는 다음 각 호의 사항을 기재한 회의록을 기록·정리하여야 한다.

1. 회의 개최·정회와 폐회의 일시
2. 회의 장소
3. 출석인원·결석인원 및 참석자 성명
4. 회의 내용
5. 그밖에 필요하다고 인정한 사항

제12조(비밀엄수) 공적심사위원회의 위원이나 위원이었던 사람과 간사는

심사과정 중에 취득한 일체의 정보에 대하여 비밀을 준수하여야 한다.

부칙 (제166호, 2026. 9. 11.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

서 약 서

※ 관련 : 정부조직관리지침 및 행정기관 소속 위원회 설치·운영지침

직위 : 4·19혁명유공자 서훈 공적심사위원

성명 :

상기 본인은 4·19혁명유공자 서훈 공적심사위원으로서 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원 해촉 및 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

1. 위원회 직무 수행에서의 공정 및 중립 준수
2. 위원회 직무 수행 과정에서 취득한 비밀 준수(개인정보 등 비공개 정보 보호 포함)
3. 위원회 직무와 직접 관련된 연구용역·공사·계약 등 이득을 취하는 행위 금지
4. 위원회 직무와 관련하여 부동산·주식 등 재산상 이득을 취하는 행위 금지
5. 위원회 직무수행 과정에서 취득한 정보를 허가되지 않은 방법으로 사적인 연구 등에 활용하는 행위 금지
6. 위원회 직무수행 과정에서 본인 및 가족, 본인이 속한 단체 및 기관 등과 밀접한 관계가 있는 심의가 발생할 경우 회피
7. 위원회 직무와 관련된 사업체를 경영하거나 해당 사업체 취업행위 금지
8. 위원회 업무와 관련 부당한 편의·향응·금품 등을 수수하거나 청탁·알선 행위 금지
9. 기타 위원회 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공이익에 반하는 행위 금지

년 월 일

위원 (서명)

<별지 제2호 서식>

직무윤리 사전진단서

※ 관련 : 「행정기관소속 위원회의 설치운영에 관한 법률」 제9조, 동법 시행령 제4조

연번	진 단 내 용	체크사항	
1	위원회의 기능과 직접 관련된 업체를 경영하거나 근무하고 있다.	예 ()	아니오 ()
2	위원회의 심의·의결 대상사업 관련지역에 부동산 또는 주식을 보유하고 있다.	예 ()	아니오 ()
3	위원회의 직접적인 심의 대상이 되는 인가·허가·면허·특허 등의 당사자이다.	예 ()	아니오 ()
4	위원회 기능과 직접 관련된 공사·용역·계약 또는 연구·논문 등을 진행중이거나 진행할 예정이다.	예 ()	아니오 ()
5	위원회 직무와 관련된 사안으로 수사를 받고 있거나 재판·소송 등을 진행 중이다.	예 ()	아니오 ()
6	위원회 직무의 공정한 수행에 지장을 줄 우려가 있는 기관, 단체, 타 위원회에서 현재 활동 중이다.	예 ()	아니오 ()
7	위원회 기능 관련 정보나 심의·의결 결과가 본인의 권리·의무 관계 변동, 재산상의 이익 등을 발생시킬 가능성이 크다.	예 ()	아니오 ()
※ '예'라고 답변 하였음에도 불구하고 위원회 직무를 공정하게 수행할 수 있는 타당한 사유가 있을 경우 기재하여 주시기 바랍니다.			

- ♣ 위원 후보자가 본인의 해당항목을 표시하되, 고도의 직무윤리가 요구되는 위원회는 후보자 가족의 해당항목까지 범위 확대

년 월 일

위원 (서명)